BOLETIM DA REPÚBLICA

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

I SÉRIE — Número 165 · 25 de Agosto de 2023

SUMÁRIO

Assembleia da República:
Lei n.º 13/2023, de 25 de Agosto: Aprova a Lei do Trabalho e revoga a Lei n.º 23/2007, de 1 de Agosto.

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.º 13/2023, de 25 de Agosto

Aprova a Lei do Trabalho e revoga a Lei n.º 23/2007, de 1 de Agosto.

CAPÍTULO I — Disposições Gerais

ARTIGO 1.º

(Objecto)

A presente Lei define os princípios gerais e estabelece o regime jurídico aplicável às relações individuais e colectivas de trabalho subordinado.

ARTIGO 3.º

(Âmbito de aplicação)

A presente Lei aplica-se às relações jurídicas de trabalho subordinado estabelecidas entre empregadores e trabalhadores, nacionais e estrangeiros, que exerçam a sua actividade no país.

CAPÍTULO II — Contrato de Trabalho

ARTIGO 47.º

(Duração do período probatório)

1. O período probatório não pode exceder:

a) noventa dias para a generalidade dos trabalhadores;

b) cento e oitenta dias para os técnicos de nível médio e superior e para os trabalhadores que exerçam cargos de chefia e direcção.

2. Nos contratos a prazo certo, o período probatório não pode exceder trinta dias.

ARTIGO 85.º

(Duração normal do trabalho)

1. O período normal de trabalho não pode exceder quarenta e oito horas por semana e oito horas por dia.

2. O período normal de trabalho diário pode ser alargado até nove horas, desde que o trabalhador beneficie de meio dia de descanso semanal complementar.

ARTIGO 98.º

(Direito a férias)

1. O trabalhador tem direito a gozar férias remuneradas em cada ano civil.

2. O direito a férias é irrenunciável e não pode ser substituído por qualquer compensação económica, salvo nos casos previstos na lei.

ARTIGO 130.º

(Despedimento com justa causa)

1. Constitui justa causa de despedimento o comportamento culposo do trabalhador que, pela sua gravidade e consequências, torne imediata e praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho.

2. O valor da indemnização devida é calculado nos termos da tabela anexa.

Documento gerado pelo protótipo Mobilelegis para demonstração. Não substitui a publicação oficial (INM).